



P U T U S A N

Nomor 2321/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Siami Alias Sami Binti Djali (alm)
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 43/13 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rangkah Gg. VII/ 102-B Kel. Rangkah Kec. Tambaksari dan Jl. Rangkah Gg. VII No. 51 Kel. Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Siami Alias Sami Binti Djali (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Rindra Mutfianto,SH dkk, Penasihat Hukum, berkantor di perumahan golden east north boulevard blok A no.36 desa/kelurahan dahanrejo kecamatan kebomas kabupaten gresik berdasarkan Surat penunjukkan nomor 2321/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 november 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2321/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2321/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIAMI Als AMI Binti DJALI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIAMI Als AMI Binti DJALI (Alm)** dengan pidana **penjara selama 7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menjatuhkan **pidana denda** terhadap terdakwa **SIAMI Als AMI Binti DJALI (Alm)** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah)**, Subsidaair **3 (Tiga) Bulan** penjara.
4. Menetapkan **barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 1,17 gram berikut bungkusnya, 1 buah plastik bungkus kopi warna coklat, 1 buah kartu ATM BCA dan 1 buah HP Oppo serta simcardnya**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelaannya,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **SIAMI Als AMI Binti DJALI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di depan Pom Bensin Jl. Kenjeran Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi ACIL (DPO) via WA dengan tujuan membeli 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat dengan pembungkusnya $\pm 1,17$ gram dengan harga Rp.900.000,- dan kemudian ACIL (DPO) menyepakati permintaan terdakwa dan selanjutnya ACIL (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat dengan pembungkusnya $\pm 1,17$ gram yang di ranjau di Pom bensin Jalan Kenjeran Surabaya dengan pembayaran via transfer BCA, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat dengan pembungkusnya $\pm 1,17$ gram yang di ranjau tersebut, kemudian terdakwa pulang sambil membawa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat dengan pembungkusnya $\pm 1,17$ gram tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan dan selanjutnya terdakwa berhasil di tangkap ada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 di dalam rumah Jl.Rangkah Gg.7 No.51 Surabaya, dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat dengan pembungkusnya $\pm 1,17$ gram, 1 (satu) buah plastik bungkus kopi warna coklat, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama SIAMI dan 1 (satu) buah HP serta simcardnya yang diakui terdakwa dan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari ACIL (DPO) ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya **No. Lab.**

06664/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023, barang bukti :

- 24474/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,944 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **SYAIFUL ANAM als IPUL Bin (Alm) H.HASAN** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di dalam rumah Jl.Rangkah Gg.7 No.51 Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pihak kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan dan selanjutnya terdakwa berhasil di tangkap ada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 di dalam rumah Jl.Rangkah Gg.7 No.51 Surabaya, dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat dengan pembungkusnya $\pm$ 1,17 gram, 1 (satu) buah plastik bungkus kopi warna coklat, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama SIAMI dan 1 (satu) buah HP serta simcardnya yang diakui terdakwa dan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari ACIL (DPO) dengan harga Rp.900,000,- ;



- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya **No. Lab. 06664/NNF/2023 tanggal 28**

Agustus 2023, barang bukti :

- 24474/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **± 0,944 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **MUKHAMAD BUKHORI, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 di dalam rumah Jl.Rangkah Gg.7 No.51 Surabaya, saksi bersama dengan saksi **EDO RANTO PERKASA** melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi bersama saksi **EDO RANTO PERKASA** pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat dengan pembungkusnya **± 1,17 gram**, 1 (satu) buah plastik bungkus kopi warna coklat, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama SIAMI dan 1 (satu) buah HP serta simcardnya yang diakui terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa mengatakan barang bukti tersebut, didapatkan dengan cara terdakwa membeli kepada ACIL (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. saksi **EDO RANTO PERKASA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 di dalam rumah Jl.Rangkah Gg.7 No.51 Surabaya, saksi bersama dengan saksi **MUKHAMAD BUKHORI, S.H** melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi bersama saksi **MUKHAMAD BUKHORI, S.H** pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat dengan pembungkusnya $\pm 1,17$ gram, 1 (satu) buah plastik bungkus kopi warna coklat, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama SIAMI dan 1 (satu) buah HP serta simcardnya yang diakui terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa mengatakan barang bukti tersebut, didapatkan dengan cara terdakwa membeli kepada ACIL (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 di dalam rumah Jl.Rangkah Gg.7 No.51 Surabaya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat dengan pembungkusnya $\pm 1,17$ gram, 1 (satu) buah plastik bungkus kopi warna coklat, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama TERDAKWA dan 1 (satu) buah HP serta simcardnya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari ACIL (DPO) dengan cara di ranjau.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 1,17$ gram berikut bungkusnya, 1 buah plastik bungkus kopi warna coklat, 1 buah kartu ATM BCA dan 1 buah HP Oppo serta simcardnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 di dalam rumah Jl.Rangkah Gg.7 No.51 Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi **MUKHAMAD BUKHORI, S.H** dan saksi **EDO RANTO PERKASA** yang merupakan petugas dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat dengan pembungkusnya $\pm 1,17$ gram, 1 (satu) buah plastik bungkus kopi warna coklat, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama TERDAKWA dan 1 (satu) buah HP serta simcardnya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari ACIL (DPO) dengan cara di ranjau.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya **No. Lab. 06664/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023, barang bukti :**

- 24474/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,944$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama Siami Alias Sami Binti Djali (alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Siami Alias Sami Binti Djali (alm) kemudian selama persidangan Terdakwa Siami Alias Sami Binti Djali (alm) dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Siami Alias Sami Binti Djali (alm) tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Siami Alias Sami Binti Djali (alm) juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Ayat (1) Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 di dalam rumah Jl.Rangkah Gg.7 No.51 Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi **MUKHAMAD BUKHORI, S.H** dan saksi **EDO RANTO PERKASA** yang merupakan petugas dari pihak kepolisian;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat dengan pembungkusnya $\pm 1,17$

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2023/PN Sby



gram, 1 (satu) buah plastik bungkus kopi warna coklat, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama TERDAKWA dan 1 (satu) buah HP serta simcardnya ;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari ACIL (DPO) dengan cara di ranjau, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa membeli dan menguasai Narkotika bukanlah untuk pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk diperjual belikan karena ingin mendapatkan keuntungan dan ingin dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “secara tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari ACIL (DPO) dengan cara di ranjau.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya **No. Lab. 06664/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023, barang bukti :**

- 24474/2023/NNF berupa **1 (satu)** kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ **0,944 gram** adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga dikenakan denda, dimana denda tersebut sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 1,17 gram berikut bungkusnya, 1 buah plastik bungkus kopi warna coklat, 1 buah kartu ATM BCA dan 1 buah HP Oppo serta simcardnya

Dirampas untuk dimusnahkan

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siami Alias Sami Binti Djali (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 1,17 gram berikut bungkusnya, 1 buah plastik bungkus kopi warna coklat, 1 buah kartu ATM BCA dan 1 buah HP Oppo serta simcardnya

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlandi Triyogo, S.H., M.H., R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Neldy Denny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlandi Triyogo, S.H., M.H..

Arwana, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.